Internes Anfechtungsgutachten Domblick Weinkellerei

Vergleichsfassung zur Testakte 273 IN 45/26. Maßgeblich sind die einzelnen Kontoverrechnungen und ihre Folgen für die Masse. Die Aktennummern bezeichnen die Dateien mit entsprechendem Nummernpräfix.

1 Ergebnis und Ausgangslage

Für die Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH nimmt die Verwalterin Dr. Ilka Bernstorf die Sparkasse Weinbergland Mainz auf 360.000 EUR in Anspruch. Die Nettorechnung der Tagessaldenliste trägt die behauptete Rückführung. Die Linie wurde mit drei Vereinbarungen von 480.000 auf 360.000, 240.000 und 120.000 EUR abgesenkt. Die Einordnung als inkongruent folgt nicht allein aus der schrittweisen Änderung. Die vertragliche Grundlage und die tatsächliche Verfügbarkeit neu eingeräumter Kreditmittel sind je Buchungsblock zu prüfen. Das fiktive Urteil 24 spricht den Betrag zu, der Schlussvermerk 25 dokumentiert den Zahlungseingang.

2 Rechtshandlungen und Berechnung

Der Eigenantrag 08 datiert vom 2. März 2026, die Eröffnung und Bestellung folgen am 1. Mai 2026 (09). Den gerichtlichen Eingang und am 2. März die Uhrzeit der Buchung und des Antragseingangs muss die Verwalterin für §§ 139, 140 InsO mit dem Eingangsvermerk belegen. Ein Tagessaldo ersetzt keine genaue Zeitzuordnung.

Aus der Tagessaldenliste 10 lässt sich der Ausgangssaldo von 471.800 EUR Soll am 1. Dezember abgleichen. Am 2. und 4. Dezember stehen Eingänge von 48.150 EUR einem Ausgang von 6.200 EUR gegenüber. Die Nettorückführung von 41.950 EUR liegt vor der ersten Linienkürzung. Vom 5. Dezember bis 13. Januar ergeben 184.950 EUR Eingänge und 79.700 EUR Ausgänge netto 105.250 EUR. Vom 14. Januar bis 9. Februar stehen 132.150 EUR Eingänge gegen 24.900 EUR Ausgänge, also 107.250 EUR netto. Vom 10. bis 27. Februar lauten die Werte 102.250 EUR, 5.300 EUR und netto 96.950 EUR. Hinzu kommen 8.600 EUR am Antragstag. Die Summe ist 360.000 EUR. Diese Blockrechnung ist ein Kontrollsaldo. Für §§ 130, 131 InsO braucht es je Buchung Valuta, Deckungshöhe oberhalb und innerhalb der wirksamen Linie, Zuordnung neuer Auszahlungen, Pfändungs- und Sicherheitenstatus sowie die Aufteilung nach Fristen.

Die kreditreduzierende Verwendung frei verfügbarer Gutschriften verschafft der Bank Befriedigung zulasten der allgemeinen Gläubiger (§ 129 InsO). Die Linienherabsetzungen 04 bis 06 sind von der Herstellung der Verrechnungslagen zu trennen. Der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss 07, der der Bank laut Akte am 26. Januar zugestellt wurde, erfordert eine gesonderte Zuordnung der Pfändungswirkung zum jeweiligen Guthaben- bzw. Saldorecht, der Ränge und einer möglichen Rückschlagsperre (§ 88 InsO). Die Drittpfändung begründet keine zusätzliche Zahlung in Höhe des titulierten Betrags. Eine nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 InsO anfechtbar erworbene Aufrechnungslage kann der Bank keine wirksame Verrechnung verschaffen.

3 Kongruenz und zeitliche Reichweite

Für Eingänge innerhalb der ursprünglich eingeräumten Linie am 2. und 4. Dezember kommt vorrangig § 130 InsO in Betracht, soweit die Verfügungsmöglichkeiten tatsächlich fortbestanden. Nach den Vereinbarungen 04 bis 06 mussten Überhänge aus den laufenden Zahlungseingängen zurückgeführt werden. Die Verwalterin kann für zeitlich und der Art nach nicht geschuldete Rückführung geltend machen, dass der ursprüngliche Vertrag 02 bei ungekündigter Linie keine solche Entziehung gewährte und die kurz zuvor getroffenen Rückführungsabreden selbst der Anfechtung unterliegen. Die Bank kann mit einer wirksamen Neuvereinbarung, Fälligkeit und einer fortbestehenden kongruenten Kontokorrentabrede entgegenhalten. Freiwillige, tagnahe Freigaben sind gegenüber einer rechtlich gesicherten Verfügungsmöglichkeit getrennt zu erfassen. Die alte Kreditlinie ist kein Nachweis dafür, dass jede spätere Einbehaltung inkongruent ist.

Bei nachgewiesener Inkongruenz genügt im letzten Monat vor dem 2. März oder nach Antrag § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO. Im zweiten und dritten Monat sind Zahlungsunfähigkeit im Handlungszeitpunkt oder Kenntnis der Gläubigerbenachteiligung zu beweisen (Nr. 2 oder 3). Bei kongruenter Befriedigung ist § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 vor und Nr. 2 nach Antrag getrennt zu subsumieren. Für die Buchung vom 2. März ist das Wissen vom Antrag nur eine Alternative zur Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit. Anrechnung berücksichtigungsfähiger Auszahlungen darf nicht durch die Auswahl eines beliebigen Spitzensaldos umgangen werden. § 142 InsO verlangt für die konkret geprüfte Verrechnung eine unmittelbare gleichwertige Gegenleistung. Die schon in der Nettorechnung abgezogenen Auszahlungen dürfen nicht doppelt entlasten. Eine bloße Schuldrückführung erzeugt keine neue Gegenleistung.

4 Zahlungsunfähigkeit und Wissen der Bank

Die BWA 13 zeigt am Aprilultimo 2025 59.000 EUR Unterdeckung (14,7 Prozent), im November 226.000 EUR (41,2 Prozent) und im Dezember 265.000 EUR (46,5 Prozent). Bankspiegel 11 und Rückgabenliste 12 konkretisieren die ausgereizte Linie, zurückgegebene Lastschriften und Pfändungen. Der Sachverständige Wachtel (22) setzt den Eintritt auf April 2025. Der Eigenantrag (08) nennt Mitte Januar 2026. Die Ultimodaten und das Gutachten tragen die Fortdauer als Arbeitsthese, erfordern aber Ergänzung durch tagesgenaue Fälligkeiten einschließlich der innerhalb von drei Wochen fällig werdenden Posten, liquide Mittel, wirklich freie Kreditlinie und realisierbare Zuflüsse. In der Buchungsreihe 10 sprechen wiederkehrende Mittelabzüge und fehlende nachhaltige Normalisierung gegen bloße Saisonvolatilität.

Die Bank hat spätestens mit ihrem Kreditvermerk vom 24. November 2025 (03) deckungsbedingte Rückgaben auch bei Sozialversicherung und die fehlende Dauerwirkung kurzfristiger Eingänge erkannt. Die explizite Exit-Strategie und die zunehmend selektiven Auszahlungsfreigaben sprechen für Kenntnis tatsächlicher Krisenumstände bereits bei der ersten Stufe, die Pfändungszustellung und weitere Rückgaben verstärken sie in den Folgestufen. Ein internes Rating beweist allein keine Kenntnis, die BWA 13 darf der Bank ohne Übersendungs- oder Gesprächsnachweis nicht zugerechnet werden. Die Aussage Vietinghoff (23) ist auf Wahrnehmungen, Funktionszuständigkeit, mitgeteilte Zahlen, deren Datum und konkrete Freigabepraxis auszuwerten. Für kongruente Deckungen ist das Wissen zu jeder Buchung festzustellen, bei § 131 Abs. 1 Nr. 2 ist es nicht tatbestandlich nötig.

5 Vorsatz und Vorsatzkenntnis

Die Geschäftsleitung unterzeichnete sämtliche Herabsetzungen und wusste aus ihrer Kontodisposition, dass die Bank laufende Gutschriften bevorzugt erhielt. Gegen einen bloßen Versehenstatbestand sprechen die erhebliche Lücke und fortbestehende, von den Freigaben ausgeschlossene Fremdverbindlichkeiten. Die zeitweise erlaubten Lohn- und Energiefreigaben belegen auch einen Fortführungszweck. Entscheidend bleibt, ob der Geschäftsführer bei jedem von ihm mitgetragenen Vorgang eine spätere vollständige Bedienung der übrigen Gläubiger noch für realistisch halten konnte. Ein verlässlich finanziertes Sanierungskonzept ist nicht belegt. Für reine Bankhandlungen ist die Mitwirkung der Schuldnerin gesondert nachzuweisen, da § 133 Abs. 1 eine schuldnerische Handlung voraussetzt. Für die Kenntnis der Sparkasse sprechen eigene Exit-Planung, Rückgaben und der aus der Vereinbarung ersichtliche Vorrang ihrer Befriedigung. Ob sie eine aussichtsreiche Fortführung für möglich hielt und welche anderen fälligen Gläubiger sie kannte, ist mit 03 und 23 zu konkretisieren. Bei kongruenter Deckung verlangt die Kenntnisvermutung nach § 133 Abs. 3 Satz 1 eingetretene Zahlungsunfähigkeit. Ob die Anpassungsabreden zugleich eine Zahlungserleichterung im Sinne von Satz 2 beinhalten, ist nach ihrem konkreten Inhalt zu prüfen. Die Bezeichnung als einvernehmlich trägt die Vermutung nicht.

6 Rückgewähr und Abschluss

Für eine Klage sind die maßgebliche Vertragsfassung, Originalkontoauszüge, Wertstellungs- und Freigabelisten, Zustellung 07 sowie der Abgleich der offenen Posten beizubringen. §§ 143, 144 InsO behandeln Rückgewähr und Wiederaufleben der Kreditforderung getrennt. Ein pauschaler Zinslauf ab dem 1. Mai 2026, wie im fiktiven Urteil 24, wäre anhand von Verzug oder Rechtshängigkeit zu prüfen. Bei Anspruchsentstehung und Kenntnis im Jahr 2026 endet die Regelverjährung vorbehaltlich Hemmung am 31. Dezember 2029 (§ 146 InsO, §§ 195, 199 BGB). 25 dokumentiert Rechtskraft am 20. Juni 2027 und Zahlung am 28. Juni 2027. Damit ist nach fiktivem Aktenstand die titulierte Forderung erfüllt. Die fiktive Entscheidung ist keine Rechtsprechungsquelle.

7 Rechtsquellen

Amtliche Insolvenzordnung, §§ 17, 88, 96, 129 bis 131, 133, 139, 140, 142 bis 146. BGH, Versäumnisurteil vom 15. November 2007 – IX ZR 212/06, ZIP 2008, 235, Leitsatz und Gründe zur Nettorückführung. Amtlicher Volltext. BGH, Urteil vom 18. April 2024 – IX ZR 239/22, WM 2024, 900, Rn. 18 bis 27 zur Deckungslücke, Zukunftserwartung und Empfängerkenntnis. Amtlicher Volltext.